


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
10ª VARA CRIMINAL
AVENIDA ABRÃO RIBEIRO 313, 1º PISO - SALA 1-165, BARRA FUNDA
- CEP 01133-020, FONE: 11 2127-9019, SÃO PAULO-SP - E-MAIL:
SP10CR@TJSP.JUS.BR
TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO

Data da audiência: 03 de maio de 2017_

Processo nº 0011868-63.2016.8.26.0050

Réu: BRUNO DE OLIVEIRA CALACA

2016/000325

Aos 03 de maio de 2017, às 16h30min, nesta cidade e Comarca da capital, no edifício do Complexo Jurídico “Ministro Mário Guimarães”, Fórum Criminal da Barra Funda, na sala de audiências da 10ª Vara Criminal, onde se achava presente o(a) Meritíssimo(a) Juiz(a) de Direito, **Dr(a). Daiane Saladini Monari**, comigo escrevente do seu cargo ao final assinado, foi aberta a audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. O Senhor Porteiro, após o pregão, deu a sua fé de estarem presentes: O(A) Digníssimo(a) o(a) Promotor(a) de Justiça, **Dr(a). Marcos Grella Vieira**, o réu Bruno de Oliveira Calaca, assistido pela Defensora Pública **Dra. Fernanda Cukier dos Santos**, bem como a testemunha comum o Pc Edi Wilson Bernardo da Costa. Iniciados os trabalhos, foi inquirido Edi, sendo o(s) depoimento(s) captado(s) por meio do sistema de gravação de áudio e vídeo. Após, foi o réu interrogado, também pelo sistema de gravação de áudio e vídeo, sendo a ele dado a oportunidade de se entrevistar, reservadamente, com sua defensora antes da realização do ato. **Em seguida, pelo(a) MM(a). Juiz(a) foi dito:** “Não havendo mais testemunhas a serem ouvidas, declaro encerrada a instrução e dou a palavra às partes para alegações finais, colhidas pelo sistema de captação de áudio e vídeo.” **Após, pelo(a) MM(a). Juiz(a) foi prolatada a seguinte sentença:** “Vistos. BRUNO DE OLIVEIRA CALACA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, “*caput*”, da Lei 11.343/06, sob a acusação de que, no dia 17 de fevereiro de 2016, por volta das 17 horas, na Rua Almeida Falcão, Matagal, Iguatemi, nesta cidade e comarca, trazia consigo e vendia para terceiros, 16 (dezesesseis) invólucros plásticos contendo 1,1g de cocaína e 13 invólucros plásticos contendo 18 (dezoito) gramas de *Cannabis sativa L.*, popularmente conhecida como maconha, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Devidamente notificado e citado (fls. 96), o réu apresentou defesa preliminar (fl. 102). A denúncia foi recebida em 09 de janeiro de 2017 (fl. 103). Na audiência de instrução realizada em 31 de janeiro de 2017, foi ouvida uma testemunha em comum (Marcio), sendo designada audiência em continuação e determinada a expedição de alvará de soltura, por excesso de prazo na formação de culpa. Houve notícia do falecimento da terceira testemunha em comum (Jenifer) à


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
10ª VARA CRIMINAL
AVENIDA ABRÃO RIBEIRO 313, 1º PISO - SALA 1-165, BARRA FUNDA
- CEP 01133-020, FONE: 11 2127-9019, SÃO PAULO-SP - E-MAIL:
SP10CR@TJSP.JUS.BR

fl. 35. Na audiência em continuação, foi ouvida uma testemunha em comum (Edi), seguindo-se o interrogatório do réu. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia. De seu turno, a defesa requereu a absolvição ou, subsidiariamente, a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação penal é procedente, tendo em vista que as provas carreadas aos autos comprovam a materialidade do delito descrito na denúncia e sua autoria, atribuída ao réu, ensejando, portanto, a condenação. Com efeito, a materialidade do delito foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 06/13), pelo boletim de ocorrência (fls. 15/18), auto de exibição e apreensão de fls. 19/20, laudo provisório de fls. 23/24 e laudo de exame químico toxicológico (fls. 69/72, positivo para cocaína e maconha) e, ainda, pela prova oral colhida nos autos. A autoria também é certa, devendo ser atribuída ao réu. O denunciado, em sede policial, manteve-se em silêncio. Em juízo, negou a acusação. Afirmou ser usuário de maconha e que foi ao local, juntamente com sua namorada Jenifer, para comprar maconha, levando consigo a quantia de R\$ 54,00. Disse que foi abordado pelos policiais logo ao chegar no local, não tendo dado tempo de comprar a droga. Afirmou que os vendedores da droga saíram correndo e dispensaram o entorpecente no matagal, o que foi posteriormente encontrado pelos policiais. Contou que o policial “Edi” tem desavença com a sua pessoa e por isso o persegue. A versão apresentada pelo acusado, porém, não se sustenta, não tendo ele provado a desavença com o policial e tampouco o relacionamento amoroso com a testemunha Jenifer. Por outro lado, a narrativa apresentada pelos policiais em sede policial e em juízo são minuciosas e coerentes entre si. Conforme o depoimento dos policiais civis, o local dos fatos é conhecido ponto de venda de entorpecentes. Naquela data, montaram campana por cerca de 30 minutos a um hora, em veículo descaracterizado, a no máximo 50 metros do local, e viram diversas pessoas entregando e recebendo algo do réu. Contaram ter abordado a testemunha Jenifer bem no momento em que esta realizaria a compra de drogas. Com o réu, foram encontradas drogas e dinheiro, sendo que ele confessou informalmente praticar a mercancia e receber porcentagem sobre a venda. O policial Edi disse ter efetuado outras prisões por tráfico de drogas naquele local. Note-se que a utilização do depoimento de policiais como meio probatório é amplamente aceita pela jurisprudência pátria, conforme se conclui pelo trecho de julgado que se transcreve: “*RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MUTATIO LIBELI. ART. 384, CAPUT, DO CPP. OBSERVÂNCIA. CONDENAÇÃO. PROVAS DO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. TESTEMUNHO POLICIAL. EFICÁCIA PROBATÓRIA.*”


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
10ª VARA CRIMINAL
AVENIDA ABRÃO RIBEIRO 313, 1º PISO - SALA 1-165, BARRA FUNDA
- CEP 01133-020, FONE: 11 2127-9019, SÃO PAULO-SP - E-MAIL:
SP10CR@TJSP.JUS.BR

VALORAÇÃO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES MATÉRIA RESERVADA À APRECIACÃO EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. (...) 6. Ademais, os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes do STJ e do STF. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.” (Resp nº 604.815/BA, Rel. Min. Laurita Vaz).

No mais, a testemunha Jenifer, agora falecida, declarou à autoridade policial que foi ao local para adquirir entorpecentes e lá se aproximou do denunciado, entregou-lhe o dinheiro e no momento em que iria receber dele a maconha foi abordada por policiais. Diante do firme quadro probatório, a condenação do acusado como incurso no art. 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, é medida que se impõe. Note-se que a eventual condição de usuário do réu não é capaz de afastar a condenação pelo crime de tráfico, já que provada nos autos a consumação deste delito. Observando o método trifásico de dosimetria da pena, passo a fixa-la. Na primeira fase, à vista do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06, não se verificam circunstâncias desfavoráveis, de modo que a pena base é fixada em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, a pena provisória é igual à pena base. Na terceira fase, incabível a aplicação do redutor do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que, embora o acusado seja tecnicamente primário, o fato de ter sido condenado em 2º grau de jurisdição também pelo crime de tráfico de entorpecentes (fls. 86) permite concluir que ele se dedicava à atividade criminosa. Deste modo, a pena definitiva é de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, fixado o valor unitário no mínimo legal. Fixo como regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade o fechado, tendo em vista tratar-se de crime equiparado a hediondo, sendo o regime fechado o único capaz de reprimir e prevenir a prática de delito com tão alto grau de gravidade em concreto e que desencadeia a prática de tantos outros crimes, demandando resposta estatal imediata e concreta. Descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que não preenchidos os requisitos legais. Incabível o *sursis*, nos termos do art. 44, *caput*, da Lei nº 11.343/06. Deixo de aplicar o disposto no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, por não haver elementos suficientes para aquilatar a presença do requisito subjetivo do acusado, providência esta que deverá ser tomada pelo juízo da execução. **Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e o faço para CONDENAR Bruno de Oliveira Calaca, qualificado nos autos, a 5 (cinco) anos de reclusão, no regime**


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
10ª VARA CRIMINAL
AVENIDA ABRÃO RIBEIRO 313, 1º PISO - SALA 1-165, BARRA FUNDA
- CEP 01133-020, FONE: 11 2127-9019, SÃO PAULO-SP - E-MAIL:
SP10CR@TJSP.JUS.BR

inicial fechado e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixado o valor unitário no mínimo legal, por infração ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. O acusado, solto desde fevereiro de 2017 e que compareceu à audiência, poderá apelar em liberdade. Autorizo a incineração da droga, deixando-se eventual contra prova, bem como a restituição do celular ao seu proprietário, desde que comprovada a sua propriedade no prazo de 30 dias, caso não seja comprovada fica autorizada a destruição do objeto. Decreto o perdimento do valor apreendido em favor da União. Custas na forma da lei, observado, por analogia, o art. 98, § 3º, do NCPC. P.I.C." Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Registre-se e Cumpra-se. Consultados, o réu e seu defensor, por eles foi dito que queriam recorrer da presente sentença. **Pela MMª Juíza foi dito:** "Recebo o recurso. Processe-se, expedindo-se tudo o quanto necessário." O termo de audiência é assinado digitalmente pelo(a) MM(a). Juiz(a) de Direito por meio do sistema SAJ. Certifico e dou fé quanto ao acima subscrito, inclusive o comparecimento das partes e patronos mencionados. O referido é verdade. Nada mais. Eu,____, (Cleide dos S. Samezima), Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi.

Daiane Saladini Monari
Juíza de Direito